

ตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินของเอกชน ... ทำได้เท่าที่จำเป็น !

โดย นายปกครอง

ปัจจุบันวิถีชีวิตในสังคมพึ่งพาการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า จึงปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอและทั่วถึง แต่การปักเสาหรือตั้งเสาไฟฟ้าลงบนที่ดินของเอกชนหรือประชาชนนั้น **ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิการใช้สอยประโยชน์ในที่ดินของเจ้าของที่ดิน**

อุทาหรณ์จากคดีปกครองในฉบับนี้ เป็นเรื่องราวของเจ้าของที่ดินซึ่งเดิมที่ดินของตนอยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้าขนาด ๑๑๕ กิโลโวลต์ โดยมีเสาและสายไฟฟ้าพาดผ่านบางส่วนของที่ดินและต่อมาได้มีการรื้อถอนออกไป หลังจากนั้น กฟผ. ได้ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าและก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ แทนภายในเขตเดินสายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมในที่ดินดังกล่าว และมีการปรับปรุงจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้าโดยการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใหม่ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

เจ้าของที่ดินจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งพิจารณาแล้วมีมติให้ย้ายจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้า โดยปรับเคลื่อนดินหน้าในแนวตรงตามศูนย์กลางในแนวเดิมของเสาสายส่งไฟฟ้าออกไปประมาณ ๔๕ เมตร จากจุดเดิมที่อยู่บริเวณกึ่งกลางที่ดินให้ไปอยู่บริเวณพื้นที่ขอบแนวเขตที่ดินเพื่อลดผลกระทบในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเจ้าของที่ดิน

เจ้าของที่ดินเห็นว่า การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินและการกำหนดจุดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวในที่ดินของตน เป็นการก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพของตนและคนในครอบครัว ทั้งยังทำให้ที่ดินเสื่อมราคา จึงยื่นฟ้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครอง เพื่อให้มีคำพิพากษาย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินของตน

ปัญหาที่น่าสนใจคือ การกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยความว่า ผู้ถูกฟ้องคดี (กฟผ.) มีอำนาจตามกฎหมายในการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า และเดินสายส่งไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสาสูงในหรือบนที่ดินของบุคคลใดได้ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยให้ กฟผ. แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้น ไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

โดยที่การดำเนินการดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของที่ดินในการใช้สอยที่ดิน กฟผ. จึงต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ใช้บังคับขณะเกิดกรณีพิพาท)

เมื่อข้อเท็จจริง กฟผ. ได้ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ โดยรื้อระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด ๑๕๐ กิโลโวลต์ เดิม ที่พาดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีออก เนื่องจากต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า รักษาความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้า และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและด้านพลังงาน จึงทำให้ต้องมีการกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น

แม้ว่าการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว จะเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี

ซึ่งมีเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านอยู่แต่เดิมได้รับความเสียหาย สูญเสียศักยภาพ เสื่อมประโยชน์ และเสื่อมราคาจากการรอนสิทธิเพิ่มเติมจากเดิม อีกทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของ กฟผ. ได้มีมติให้ย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าจากจุดเดิมที่อยู่บริเวณกึ่งกลางที่ดินไปอยู่บริเวณพื้นที่ขอบแนวเขตที่ดินเพื่อลดผลกระทบในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคุณแก่การใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีมากขึ้น ในส่วนปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพตามงานวิจัยที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมานั้น เป็นผลการวิจัยที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งโดยตรง

เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนกับข้อจำกัดสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าและกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ **เท่าที่จำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ รับรองไว้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว** พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๐/๒๕๖๒)

คดีดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับผลกระทบที่จะเกิดแก่เจ้าของที่ดินตามหลักความได้สัดส่วน ซึ่งถือว่าหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการโดยชอบด้วยขอบเขตของกฎหมายที่ให้อำนาจและกระทบต่อประโยชน์ของเอกชนเท่าที่จำเป็น รวมทั้งไม่ได้ทำให้ที่ดินของเจ้าของซึ่งมีเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านอยู่แต่เดิมได้รับความเสียหายหรือเสื่อมราคาจากการรอนสิทธิเพิ่มเติมจากเดิม และไม่ถึงขนาดกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพในการใช้ที่ดินของเจ้าของที่ดิน ในส่วนผลกระทบต่อสุขภาพนั้นจำต้องพิจารณาจากผลการวิจัยและความเห็นทางวิชาการที่มีความชัดเจนแล้ว ... นั่นเองครับ

(ประกาศตีปกครองได้ที่ ... สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕)